NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TA 250, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2019

Dá nova redação à NBC TA 250, que dispõe sobre considerações de leis e regulamentos na auditoria de demonstrações contábeis.

O **CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE**, considerando o processo de convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade aos padrões internacionais e que, mediante acordo firmado com a Ifac que autorizou, no Brasil, o CFC e o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), como tradutores de suas normas e publicações, outorgando os direitos de realizar tradução, publicação e distribuição das normas internacionais em formato eletrônico, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/1946, alterado pela Lei n.º 12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu Plenário a seguinte Norma Brasileira de Contabilidade (NBC), elaborada de acordo com a sua equivalente internacional ISA 250 da Ifac:

NBC TA 250 – CONSIDERAÇÃO DE LEIS E REGULAMENTOS NA AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Súmula	Item
Introdução	
Alcance	1
Efeito de leis e regulamentos	2
Responsabilidade pela conformidade com leis e regulamentos	3 – 9
Data de vigência	10
Objetivo	**11**
Definição	**12**
Requisitos	
Consideração pelo auditor da conformidade com leis e regulamentos	13 – 18
Procedimentos de auditoria quando da identificação ou da suspeita de não conformidade	19 – 22
Comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade	23 – 29
Documentação	30
Vigência	
Aplicação e outros materiais explicativos	
Responsabilidade pela conformidade com leis e regulamentos	A1 – A8
Definição	A9 – A10
Consideração pelo auditor da conformidade com leis e regulamentos	A11 – A16
Procedimentos de auditoria quando da identificação ou da suspeita de não conformidade	A17 – A25
Comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade	A26 – A34
Documentação	A35 – A36

Esta Norma deve ser lida em conjunto com a NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria.

Introdução

Alcance

1. Esta Norma trata da responsabilidade do auditor pela consideração de leis e regulamentos ao executar uma auditoria de demonstrações contábeis. Esta Norma não se aplica a outros trabalhos de asseguração em que o auditor seja especificamente contratado para testar e relatar separadamente sobre a conformidade com leis ou regulamentos específicos.

Efeito de leis e regulamentos

2. O efeito de leis e regulamentos sobre as demonstrações contábeis varia consideravelmente. Leis e regulamentos aos quais a entidade está sujeita constituem a estrutura legal e regulamentar. As disposições de algumas leis ou regulamentos têm efeito direto sobre as demonstrações contábeis no sentido de que determinam os valores e as divulgações reportadas nas demonstrações contábeis da entidade. Outras leis ou regulamentos requerem conformidade pela administração ou estabelecem as disposições sob as quais a entidade tem permissão para conduzir seus negócios, mas não têm efeito direto sobre as demonstrações contábeis da entidade. Algumas entidades operam em setores altamente regulamentados (como bancos e empresas do setor químico). Outras estão sujeitas apenas às muitas leis e regulamentos que se relacionam geralmente com os aspectos operacionais do negócio (tais como os relacionados com segurança e saúde ocupacional e igual oportunidade de emprego). A não conformidade com leis e regulamentos pode resultar em multas, litígio ou outras consequências para a entidade, que podem ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis.

Responsabilidade pela conformidade com leis e regulamentos (ver itens de A1 a A8)

3. É responsabilidade da administração, sob a supervisão dos responsáveis pela governança, assegurar que as operações da entidade sejam conduzidas em conformidade com as disposições de leis e regulamentos, inclusive a conformidade com as disposições de leis e regulamentos que determinam os valores e divulgações reportadas nas demonstrações contábeis da entidade.

Responsabilidade do auditor

4. Os requisitos desta Norma destinam-se a auxiliar o auditor na identificação de distorção relevante das demonstrações contábeis devido à não conformidade com leis e regulamentos. Contudo, o auditor não é responsável pela prevenção de não conformidade e não se pode esperar que ele detecte a não conformidade com todas as leis e regulamentos.

5. O auditor é responsável pela obtenção de segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro (NBC TA 200, item 5). Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, o auditor deve levar em conta a estrutura legal e regulamentar aplicável. Em decorrência das limitações inerentes de uma auditoria, há risco inevitável de que algumas distorções relevantes nas demonstrações contábeis possam não ser detectadas, apesar de a auditoria ser adequadamente planejada e executada em conformidade com as normas de auditoria (NBC TA 200, itens A53 e A54). No contexto de leis e de regulamentos, os efeitos potenciais de limitações inerentes à capacidade do auditor de detectar distorções relevantes são maiores por razões como as seguintes:
   - existem muitas leis e regulamentos, relacionados principalmente com aspectos operacionais da entidade, que geralmente não afetam as demonstrações contábeis e não

são capturados pelos sistemas de informação da entidade relevantes para as informações contábeis;
- a não conformidade pode envolver conduta destinada a ocultar as distorções relevantes, como conluio, falsificação, falha deliberada no registro de transações, transgressão dos controles ou representações imprecisas e intencionais da administração para o auditor;
- se um ato constitui uma não conformidade, é, em última instância, um assunto a ser determinado por tribunal ou outra autoridade legal apropriada.

Normalmente, quanto mais distante a não conformidade estiver dos eventos e transações refletidos nas demonstrações contábeis, menor é a probabilidade de que o auditor tome conhecimento disso ou reconheça a não conformidade.

6. Esta Norma distingue a responsabilidade do auditor em relação à conformidade em duas categorias diferentes de leis e regulamentos, como segue (ver itens A6, A12 e A13):
   (a) as disposições daquelas leis e regulamentos geralmente reconhecidos por terem efeito direto na determinação dos valores e das divulgações relevantes nas demonstrações contábeis, tais como leis e regulamentos tributários e planos de pensão (ver itens 14 e A12); e
   (b) outras leis e regulamentos sem efeito direto na determinação dos valores e divulgações nas demonstrações contábeis, mas cuja conformidade pode ser fundamental para os aspectos operacionais do negócio, para a capacidade de a entidade continuar com os negócios ou para evitar penalidades relevantes (por exemplo, conformidade com os termos de licença de operação, conformidade com as exigências regulamentares de solvência ou conformidade com os regulamentos ambientais); a não conformidade com tais leis e regulamentos, portanto, pode ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis (ver itens 15 e A13).

7. Nesta Norma, são especificadas exigências diferentes para cada uma das categorias de leis e regulamentos mencionados anteriormente. Para a categoria mencionada no item 6(a), é responsabilidade do auditor obter evidência de auditoria apropriada e suficiente quanto à conformidade com as disposições de leis e de regulamentos. Para a categoria mencionada no item 6(b), a responsabilidade do auditor limita-se a executar os procedimentos de auditoria especificados para ajudar a identificar não conformidades com essas leis e regulamentos que possam ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis.

8. Esta Norma requer que o auditor permaneça atento para a possibilidade de que outros procedimentos de auditoria aplicados com o fim de formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis possam levar ao seu conhecimento casos de não conformidade. Manter postura de ceticismo profissional ao longo da auditoria, como requerido pela NBC TA 200, item 15, é importante nesse contexto, dada a extensão de leis e de regulamentos que afetam a entidade.

9. O auditor pode ter responsabilidades adicionais nos termos de leis, de regulamentos ou de requisitos éticos relevantes com relação à não conformidade com leis e regulamentos por parte da entidade, que podem diferir desta Norma ou ir além dela, como, por exemplo (ver item A8):
   (a) resposta à não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos, incluindo requisitos relacionados com comunicações específicas com a administração e os responsáveis pela governança, avaliando a adequação de sua resposta à não conformidade e determinando se medidas adicionais são necessárias;
   (b) comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos a outros auditores (por exemplo, na auditoria de demonstrações contábeis de grupo); e
   (c) requisitos de documentação relacionada com a não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos.

   O cumprimento de quaisquer responsabilidades adicionais pode fornecer informações complementares que são relevantes para o trabalho do auditor de acordo com esta ou

outras normas (por exemplo, informações relacionadas com a integridade da administração ou, quando apropriado, dos responsáveis pela governança).

Data de vigência

10. Esta Norma é aplicável para auditoria de demonstrações contábeis para períodos iniciados em, ou após, 31 de dezembro de 2018.

Objetivo

11. Os objetivos do auditor são:
    (a) obter evidência de auditoria apropriada e suficiente no que se refere à conformidade com as disposições de leis e de regulamentos geralmente reconhecidos por terem efeito direto na determinação dos valores e nas divulgações relevantes nas demonstrações contábeis;
    (b) executar procedimentos de auditoria específicos para ajudar a identificar casos de não conformidade com outras leis e regulamentos que possam ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis; e
    (c) responder adequadamente à não conformidade ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos identificada durante a auditoria.

Definição

12. Para os fins desta Norma, o termo “não conformidade” tem o seguinte significado:

    Não conformidade são atos de omissão ou cometimento, intencionais ou não, praticados pela entidade ou pelos responsáveis pela governança, pela administração ou por outras pessoas físicas que trabalham para a entidade ou sob seu comando que são contrários às leis ou regulamentos vigentes. A não conformidade não inclui conduta imprópria individual (não relacionada com as atividades de negócios da entidade) (ver itens A9 e A10).

Requisitos

Consideração pelo auditor da conformidade com leis e regulamentos

13. Como parte da obtenção do entendimento da entidade e do seu ambiente, conforme a NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente, item 11, o auditor deve obter entendimento geral:
    (a) da estrutura legal e regulamentar aplicável à entidade e à atividade ou setor de atividade em que opera; e
    (b) como a entidade está cumprindo com essa estrutura (ver item A11).

14. O auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente referente à conformidade com as disposições legais e regulamentares geralmente reconhecidas por terem efeito direto sobre a determinação dos valores e divulgações relevantes nas demonstrações contábeis (ver item A12).

15. O auditor deve executar os seguintes procedimentos de auditoria para ajudar a identificar casos de não conformidade com outras leis e regulamentos que possam ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis (ver itens A13 e A14):
    (a) indagações à administração e, quando apropriado, aos responsáveis pela governança, para determinar se a entidade tem cumprido com tais leis e regulamentos; e
    (b) inspeção de correspondência, se houver, com as autoridades responsáveis por licenciamento e regulamentação.

16. Durante a auditoria, o auditor deve permanecer atento para a possibilidade de outros procedimentos de auditoria aplicados que possam trazer ao seu conhecimento casos de não conformidade ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos (ver item A15).

17. O auditor deve solicitar à administração e, quando apropriado, aos responsáveis pela governança, que forneçam representações formais de que todos os casos de não conformidade ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos, cujos efeitos devam ser considerados na elaboração das demonstrações contábeis, foram divulgados ao auditor (ver item A16).

18. Na ausência de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade, o auditor não é requerido a executar procedimentos adicionais de auditoria referentes à conformidade com leis e regulamentos pela entidade, ressalvados os descritos nos itens de 13 a 17.

Procedimentos de auditoria quando da identificação ou da suspeita de não conformidade

19. Se o auditor tomar conhecimento de informações referentes a caso de não conformidade ou a suspeita de não conformidade com leis e regulamentos, o auditor deve obter (ver itens A17 e A18):
    (a) o entendimento da natureza do ato e das circunstâncias em que ele ocorreu; e
    (b) informações adicionais para avaliar o possível efeito sobre as demonstrações contábeis (ver item A19).

20. Se o auditor suspeitar que possa haver não conformidade, ele deve discutir o assunto, salvo se proibido por lei ou regulamento, com o nível apropriado da administração e, quando apropriado, com os responsáveis pela governança. Se a administração ou, quando apropriado, os responsáveis pela governança não fornecerem informações suficientes que comprovem que a entidade está cumprindo com leis e regulamentos e, no julgamento do auditor, o efeito da suspeita de não conformidade puder ser relevante para as demonstrações contábeis, ele deve considerar a necessidade de obter assessoria legal (ver itens de A20 a A22).

21. Se não puderem ser obtidas informações suficientes a respeito da suspeita de não conformidade, o auditor deve avaliar o efeito, em sua opinião, da falta de evidência de auditoria apropriada e suficiente.

22. O auditor deve avaliar as implicações de não conformidade identificada, ou suspeita de não conformidade em relação a outros aspectos da auditoria, inclusive a avaliação de risco do auditor e a confiabilidade das representações formais, além de tomar a medida apropriada (ver itens de A23 a A25).

Comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade

Comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade aos responsáveis pela governança

23. A menos que todos os responsáveis pela governança estejam envolvidos na administração da entidade e, portanto, tenham conhecimento de assuntos que envolvam não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade já comunicada pelo auditor (NBC TA 260 – Comunicação com os Responsáveis pela Governança, item 13), este deve comunicar, salvo se proibido por lei ou regulamento, aos responsáveis pela governança, assuntos que envolvam não conformidade com leis e regulamentos dos quais o auditor tenha tomado conhecimento durante a auditoria, exceto quando tais assuntos forem claramente inconsequentes.

24. Se o auditor, segundo seu julgamento, acreditar que a não conformidade mencionada no item 23 é intencional e relevante, ele deve comunicar o assunto aos responsáveis pela governança tão logo seja praticável.

25. Se o auditor suspeitar que a administração ou os responsáveis pela governança estão envolvidos com a não conformidade, o auditor deve comunicar o assunto ao nível de autoridade imediatamente superior da entidade, se existir, como, por exemplo, o comitê de auditoria ou o órgão de supervisão geral. Quando não houver autoridade superior, ou se o auditor acreditar que essa comunicação não será eficaz, ou se estiver em dúvida quanto a quem comunicar, ele deve considerar a necessidade de obter assessoria legal.

Potenciais implicações de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade no relatório do auditor (ver itens A26 e A27)

26. Se o auditor concluir que a não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade tem efeito relevante sobre as demonstrações contábeis e não foi adequadamente refletida nas demonstrações contábeis, o auditor, de acordo com a NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente, itens 7 e 8, deve expressar uma opinião com ressalva ou adversa sobre as demonstrações contábeis.

27. Se o auditor for impedido pela administração ou pelos responsáveis pela governança de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para avaliar se a não conformidade, que pode ser relevante para as demonstrações contábeis, ocorreu ou é provável que tenha ocorrido, o auditor deve expressar uma opinião com ressalva ou abster-se de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis com base na limitação do alcance da auditoria, em conformidade com a NBC TA 705, itens 7 e 9.

28. Se o auditor não consegue determinar se a não conformidade ocorreu por causa de limitações impostas pelas circunstâncias em vez de pela administração ou pelos responsáveis pela governança, o auditor deve avaliar o efeito na sua opinião, em conformidade com a NBC TA 705.

Comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade à autoridade competente externa à entidade

29. Se o auditor identificou ou tem suspeita de não conformidade com leis e regulamentos, ele deve determinar se leis, regulamentos ou requisitos éticos relevantes (ver itens de A28 a A34):
    (a) exigem que o auditor comunique à autoridade competente externa à entidade;
    (b) estabelecem responsabilidades segundo as quais a comunicação à autoridade competente externa à entidade pode ser apropriada nas circunstâncias.

Documentação

30. O auditor deve incluir na documentação de auditoria (NBC TA 230 – Documentação de Auditoria, itens de 8 a 11 e A6) a não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos e (ver itens A35 e A36):
    (a) os procedimentos de auditoria realizados, os julgamentos profissionais significativos feitos e as conclusões alcançadas; e
    (b) as discussões sobre os assuntos relevantes relacionados à não conformidade com a administração, com os responsáveis pela governança, entre outros, incluindo o modo como a administração e, quando aplicável, os responsáveis pela governança responderam ao assunto.

Vigência

Esta Norma deve ser aplicada aos relatórios de auditoria emitidos sobre as demonstrações

contábeis referentes aos exercícios ou períodos que se findam em, ou após, 31 de dezembro de 2018, e revoga a Resolução CFC n.º 1.208/2009, publicada no DOU, Seção 1, de 3/12/2009.

Brasília, 7 de fevereiro de 2019.

Contador Zulmir Ivânio Breda
Presidente

Ata CFC n.º 1.048.

Aplicação e outros materiais explicativos

Responsabilidade pela conformidade com leis e regulamentos (ver itens de 3 a 9)

A1. É responsabilidade da administração, com a supervisão geral dos encarregados pela governança, assegurar que as operações da entidade sejam conduzidas em conformidade com leis e regulamentos. Leis e regulamentos podem afetar as demonstrações contábeis da entidade de diferentes maneiras: por exemplo, mais diretamente, eles podem afetar divulgações específicas exigidas da entidade nas demonstrações contábeis ou podem determinar a estrutura de relatório financeiro aplicável. Eles também podem estabelecer certos direitos e obrigações legais da entidade, sendo que alguns deles devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis da entidade. Além disso, leis e regulamentos podem impor sanções em casos de não conformidade.

A2. Seguem exemplos de tipos de política e procedimentos que a entidade pode implementar para auxiliar na prevenção e na detecção de não conformidade com leis e regulamentos:

- monitoramento de requisitos legais para assegurar que procedimentos operacionais sejam planejados para cumprir esses requisitos;
- instituição ou operação de sistemas apropriados de controle interno;
- desenvolvimento, divulgação e acompanhamento de código de conduta;
- confirmação que os empregados sejam adequadamente treinados e entendam o código de conduta;
- monitoramento da conformidade com o código de conduta e a atuação apropriada para disciplinar os empregados que deixem de cumpri-lo;
- contratação de assessores legais para auxiliar no monitoramento de requisitos legais;
- manutenção de controle de leis e de regulamentos importantes que a entidade tenha que cumprir no seu setor de atividade e no registro de ocorrências.

Em entidades de grande porte, essas políticas e procedimentos podem ser suplementados pela atribuição de responsabilidades apropriadas aos seguintes:

- função de auditoria interna;
- comitê de auditoria;
- função de controle interno para monitorar a conformidade com leis e regulamentos (*compliance*).

Responsabilidade do auditor

A3. A não conformidade da entidade com leis e regulamentos pode resultar em distorção relevante das demonstrações contábeis. A detecção de não conformidade, independentemente da materialidade, pode afetar outros aspectos da auditoria, inclusive, por exemplo, a consideração pelo auditor da integridade da administração, dos responsáveis pela governança ou dos empregados.

A4. Se um ato constitui não conformidade com leis e regulamentos é um assunto a ser determinado por tribunal ou outra autoridade legal apropriada que está, geralmente, além da

competência profissional do auditor. Contudo, o treinamento, a experiência e o entendimento da entidade e de seu setor de atividade pelo auditor podem fornecer uma base para que se reconheça que alguns atos de que o auditor toma conhecimento podem constituir não conformidade com leis e regulamentos.

A5. De acordo com exigências legais específicas, pode-se exigir especificamente que o auditor, como parte da auditoria das demonstrações contábeis, comunique se a entidade cumpre certas disposições de leis ou regulamentos. Nessas circunstâncias, a NBC TA 700 – Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, item 43, e a NBC TA 800 – Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis Elaboradas de Acordo com as Estruturas Conceituais de Contabilidade para Propósitos Especiais, item 11, estabelecem como essas responsabilidades de auditoria são tratadas no relatório do auditor. Além disso, quando há requisitos estatutários específicos, pode ser necessário que a auditoria planeje a inclusão de testes apropriados de conformidade com essas disposições de leis e regulamentos.

Categorias de leis e regulamentos (ver item 6)

A6. A natureza e as circunstâncias da entidade podem ter impacto se leis e regulamentos relevantes estiverem nas categorias de leis e regulamentos descritas no item 6(a) ou (b). Exemplos de leis e regulamentos que podem ser incluídos nas categorias descritas no item 6 incluem aqueles que tratam de:

- fraude, corrupção e suborno;
- lavagem de dinheiro, financiamento a terroristas e produtos de crime;
- mercados e negociação de títulos;
- atividades no sistema financeiro, conforme previsto em legislação específica.

No Brasil, as regras de comunicação de não conformidade ou suspeita de não conformidade a autoridades externas à entidade se aplicam somente nos casos em que a legislação expressamente estabelece dita obrigação, como ocorre, por exemplo, quanto à obrigação do auditor de comunicar a suspeita ou a ocorrência de não conformidade com leis e regulamentos, conforme determinado por órgãos reguladores para determinados segmentos regulados, tais como o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, ou ainda em decorrência do disposto na Resolução CFC n.º 1.530/2017, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações contábeis, com relação às obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 (sobre "lavagem" de dinheiro).
Em todos os outros casos, o auditor continua obrigado ao dever profissional de confidencialidade das informações do cliente de auditoria, salvo a emissão de legislação ou alteração da existente, criando novas obrigações.

Considerações específicas para entidades do setor público

A7. No setor público, pode haver responsabilidades adicionais de auditoria no que diz respeito à consideração de leis e regulamentos que possam estar relacionados à auditoria de demonstrações contábeis ou que possam se estender a outros aspectos das operações da entidade.

Responsabilidades adicionais estabelecidas por lei, regulamento ou requisitos éticos relevantes (ver item 9)

~~A8. Leis, regulamentos ou requisitos éticos relevantes podem exigir que o auditor realize procedimentos adicionais e tome medidas adicionais. Por exemplo, as normas profissionais (NBCs PG 100, 200 e 300 e NBCs PA 290 e 291) requerem que o auditor tome medidas para responder à não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos e determine se medidas adicionais são necessárias. Essas medidas podem incluir a comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos a outros auditores de grupo, incluindo o sócio do trabalho de grupo,~~

~~auditores de componentes ou outros auditores que estão conduzindo o trabalho em componentes de grupo para outros fins que não a auditoria das demonstrações contábeis de grupo.~~

~~**Definição** (ver item 12)~~

~~A8. As normas profissionais (NBCs PG 100, 200 e 300 e NBCs PA 400 e 900) requerem que o auditor tome medidas para responder à não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos e determine se medidas adicionais são necessárias. Essas medidas podem incluir a comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos a outros auditores de grupo, incluindo o sócio do trabalho de grupo, auditores de componentes ou outros auditores que estão conduzindo o trabalho em componentes de grupo para outros fins que não a auditoria das demonstrações contábeis de grupo (ver itens R360.16, 360.16A1, R360.17, R360.18 e 360.18A1 da NBC PG 300). No Brasil, o auditor deve também atentar para os requisitos específicos contidos na NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais (NBCs PG 100, 200 e 300 e NBC PA 400 e NBC PO 900).~~ ~~(Alterada pela Revisão NBC 3)~~

A8. Leis, regulamentos ou requisitos éticos relevantes podem exigir que o auditor execute procedimentos adicionais e adote outras medidas. Por exemplo, o Código Internacional de Ética para Contadores Profissionais (incluindo Normas Internacionais de Independência) do Conselho Internacional de Normas Éticas para Contadores (Código do IESBA) exige que o auditor adote medidas para responder a casos identificados de não conformidade ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos e determine se são necessárias outras ações. Essas medidas podem incluir a comunicação de casos identificados de não conformidade ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos entre auditores dentro da equipe de trabalho ou outros auditores que estejam realizando trabalhos em entidades ou unidades de negócios de um grupo para outros fins que não a auditoria das demonstrações contábeis do grupo (Ver, por exemplo, os parágrafos R360.16 a 360.18 A1 da NBC PG 300) (Alterado pela Revisão NBC 20)

A9. Atos de não conformidade com leis e regulamentos incluem transações celebradas pela entidade, em seu nome ou em seu lugar, pelos responsáveis pela governança, pela administração ou por outras pessoas físicas que trabalham para a entidade ou sob seu comando.

A10. A não conformidade também inclui má conduta individual relacionada com as atividades comerciais da entidade, por exemplo, em circunstâncias em que uma pessoa física em posição-chave da administração, na qualidade de indivíduo, aceitou suborno de fornecedor da entidade e, em troca, garante a indicação do fornecedor para fornecer serviços ou contratos para a entidade.

Consideração pelo auditor da conformidade com leis e regulamentos

Obtenção de entendimento da estrutura legal e regulamentar (ver item 13)

A11. Para obter entendimento geral da estrutura legal e regulamentar e de como a entidade cumpre com essa estrutura, o auditor pode, por exemplo:

- usar o entendimento existente do auditor a respeito do setor de atividade, de regulamentos e de outros fatores externos da entidade;
- atualizar o entendimento de leis e de regulamentos que determinam diretamente os valores apresentados e divulgações nas demonstrações contábeis;

- indagar aos administradores a respeito de outras leis e de regulamentos que possam ter efeito significativo sobre as operações da entidade;
- indagar aos administradores a respeito das políticas e dos procedimentos da entidade no que se refere à conformidade com leis e regulamentos; e
- indagar aos administradores a respeito das políticas e dos procedimentos adotados para identificar, avaliar e contabilizar ações litigiosas.

Leis e regulamentos geralmente reconhecidos por terem efeito direto sobre a determinação dos valores e divulgações relevantes nas demonstrações contábeis (ver itens 6 e 14)

A12. Certas leis e regulamentos são claramente estabelecidos, conhecidos da entidade e dentro do setor da entidade, bem como são relevantes para as demonstrações contábeis da entidade (como descrito no item 6(a)). Essas leis e regulamentos podem incluir, por exemplo, os que se relacionam com:
- a forma e o conteúdo das demonstrações contábeis;
- assuntos de relatório financeiro específicos do setor de atividade;
- a contabilização de transações de contratos governamentais; ou
- o provisionamento ou reconhecimento de despesas de tributos ou previdenciárias.

Alguns dispositivos nessas leis e regulamentos podem ser diretamente relevantes para afirmações específicas nas demonstrações contábeis (por exemplo, a adequação da provisão para tributos), ao passo que outras podem ser diretamente relevantes para as demonstrações contábeis como um todo (por exemplo, as demonstrações exigidas que constituem o conjunto completo de demonstrações contábeis). O objetivo do requisito no item 14 é para que o auditor obtenha evidência de auditoria suficiente e apropriada a respeito da determinação dos valores e divulgações nas demonstrações contábeis, de acordo com as disposições relevantes dessas leis e regulamentos.

A não conformidade com outras disposições dessas leis e regulamentos ou com outras leis e regulamentos pode resultar em multas, litígio ou outras consequências para a entidade, cujos custos podem ter que ser provisionados nas demonstrações contábeis, mas que não são considerados como tendo efeito direto sobre as demonstrações contábeis como descrito no item 6(a).

Procedimentos para identificação de casos de não conformidade – outras leis e regulamentos (ver itens 6 e 15)

A13. Outras leis e regulamentos podem requerer atenção específica do auditor por terem efeito fundamental sobre as operações da entidade (como descrito no item 6(b)). A não conformidade com leis e regulamentos que têm efeito fundamental sobre as operações da entidade pode fazer com que a entidade cesse suas operações ou coloque em dúvida a continuidade dos negócios (NBC TA 570 – Continuidade Operacional). Por exemplo, a não conformidade com exigências da licença da entidade ou outro direito de realizar suas operações pode ter tal impacto (por exemplo, no caso de banco, a não conformidade com exigências de capital ou investimento). Também há muitas leis e regulamentos relacionados principalmente aos aspectos operacionais da entidade que geralmente não afetam as demonstrações contábeis e não são capturados pelos sistemas de informação relevantes para as demonstrações contábeis da entidade.

A14. Como as consequências de outras leis ou regulamentos sobre as demonstrações contábeis podem variar dependendo das operações da entidade, os procedimentos de auditoria exigidos pelo item 15 destinam-se a levar ao conhecimento do auditor casos de não conformidade com leis e regulamentos que possam ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis.

Não conformidade constatada pelo auditor mediante outros procedimentos de auditoria (ver item 16)

A15. Os procedimentos de auditoria aplicados para a formação da opinião sobre as demonstrações contábeis podem levar ao conhecimento do auditor casos de não conformidade ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos. Por exemplo, tais procedimentos de auditoria podem incluir:

- leitura de minutas;
- indagação à administração da entidade e aos assessores legais internos ou externos a respeito de litígios, ações e autuações; e
- execução de testes substantivos de detalhes de classes de transações, saldos contábeis ou divulgações.

Representações formais (ver item 17)

A16. Como o efeito de leis e regulamentos sobre as demonstrações contábeis pode variar consideravelmente, as representações formais fornecem as evidências de auditoria necessárias a respeito do conhecimento pela administração de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos, cujos efeitos possam ser relevantes sobre as demonstrações contábeis. Contudo, as representações formais sozinhas não fornecem evidência de auditoria apropriada e suficiente e, portanto, não afetam a natureza e extensão de outras evidências de auditoria a serem obtidas pelo auditor (NBC TA 580 – Representações Formais, item 4).

Procedimentos de auditoria quando da identificação ou da suspeita de não conformidade

Indicações de não conformidade com leis e regulamentos (ver item 19)

A17. O auditor pode tomar conhecimento de informações referentes a caso de não conformidade com leis e regulamentos que não seja resultado da realização dos procedimentos mencionados nos itens de 13 a 17 (por exemplo, quando o auditor é alertado para uma não conformidade por delator).

A18. Os seguintes assuntos podem ser uma indicação de não conformidade com leis e regulamentos:

- investigações de órgãos reguladores e autoridades governamentais ou pagamento de multas ou sanções;
- pagamentos por serviços não especificados ou empréstimos para consultores, partes relacionadas, empregados da entidade ou funcionários públicos;
- comissões de venda ou taxas de agente que pareçam excessivas em relação às geralmente pagas pela entidade ou no seu ramo de atividade ou aos serviços efetivamente recebidos;
- aquisições a preços significativamente acima ou abaixo do preço de mercado;
- pagamentos não usuais em dinheiro, compras na forma de cheques pagáveis ao portador ou transferências para contas bancárias numeradas;
- transações não usuais com companhias registradas em paraísos fiscais;
- pagamentos por bens ou serviços feitos em outro país que não aquele de onde se originaram os bens ou serviços;
- pagamentos sem a devida documentação de titularidade;
- existência de sistema de informação que, intencional ou acidentalmente, deixe de fornecer uma trilha de auditoria adequada ou evidências suficientes;
- transações não autorizadas ou transações inadequadamente registradas;
- comentários adversos na mídia.

Assuntos relevantes para a avaliação do auditor (ver item 19(b))

A19. Assuntos relevantes para a avaliação do auditor sobre o possível efeito nas demonstrações contábeis incluem:

- as potenciais consequências de não conformidade identificada ou de suspeita de não conformidade com leis e regulamentos sobre as demonstrações contábeis, inclusive, por exemplo, a imposição de multas, sanções, danos, ameaça de expropriação de ativos, descontinuidade compulsória de operações e litígio;
- se as potenciais consequências financeiras exigem divulgação;
- se as potenciais consequências financeiras são sérias a ponto de colocar em dúvida a apresentação adequada das demonstrações contábeis ou de torná-las enganosas.

Procedimentos de auditoria e comunicação de não conformidade identificada ou de suspeita de não conformidade à administração e aos responsáveis pela governança (ver item 20)

A20. O auditor deve discutir a suspeita de não conformidade com o nível apropriado da administração e, quando apropriado, com os responsáveis pela governança, uma vez que eles podem ser capazes de fornecer evidências adicionais de auditoria. Por exemplo, o auditor pode confirmar que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança, têm o mesmo entendimento dos fatos e circunstâncias relevantes para as transações ou eventos que levaram à suspeita de não conformidade com leis e regulamentos.

A21. Entretanto, em algumas jurisdições, leis ou regulamentos podem restringir a comunicação do auditor de certos assuntos à administração e aos responsáveis pela governança. Leis ou regulamentos podem, especificamente, proibir a comunicação, ou outra ação, que poderia prejudicar a investigação por parte da autoridade competente de ato ilícito, real ou suspeito, inclusive alertando a entidade, por exemplo, quando o auditor tiver que comunicar a não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade à autoridade competente de acordo com a lei de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. Nessas circunstâncias, as questões consideradas pelo auditor podem ser complexas e ele pode considerar apropriada a obtenção de assessoria legal. O item A6 descreve o contexto no Brasil mais detalhadamente.

A22. Se a administração ou, quando apropriado, os responsáveis pela governança não fornecerem informações suficientes ao auditor quanto à efetiva conformidade da entidade com leis e regulamentos, ele pode considerar apropriado consultar o assessor legal interno ou externo da entidade a respeito da aplicação de leis e de regulamentos às circunstâncias, inclusive quanto à possibilidade de fraude, e os possíveis efeitos sobre as demonstrações contábeis. Se não for considerado apropriado consultar o assessor legal da entidade ou se o auditor não estiver satisfeito com a opinião desse assessor, o auditor pode considerar apropriado consultar, de forma confidencial, outros auditores da própria firma, de firma da rede, de órgão profissional ou seu próprio assessor legal para determinar se há uma contravenção de lei ou regulamento, inclusive a possibilidade de fraude, as possíveis consequências legais, e que ação adicional o auditor deveria tomar, se houver.

Avaliação das implicações de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade (ver item 22)

~~A23. Como exigido pelo item 22, o auditor deve avaliar as implicações de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade em relação a outros aspectos da auditoria, inclusive a avaliação de risco do auditor e a confiabilidade das representações formais. As implicações de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade dependem da relação da perpetração e ocultação do ato, se houver, com atividades de controle específicas e o nível da administração ou pessoas físicas que trabalham para a entidade envolvida ou sob o seu comando, especialmente implicações decorrentes do envolvimento da autoridade mais elevada na entidade. Conforme observado no item 9, o cumprimento por parte do auditor com leis, regulamentos ou requisitos éticos relevantes pode fornecer informações adicionais que são relevantes para as responsabilidades do auditor, de acordo com o item 22.~~

A23. Como requerido pelo item 22, o auditor deve avaliar as implicações de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade em relação a outros aspectos da auditoria, inclusive a sua avaliação de risco e a confiabilidade das representações formais. As implicações de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade dependem da relação da perpetração e ocultação, se houver, do ato de controles específicos e o nível da administração ou indivíduos que trabalham para a entidade envolvida ou sob o seu comando, especialmente implicações decorrentes do envolvimento da autoridade mais alta na entidade. Conforme observado no item 9, o cumprimento por parte do auditor com leis, regulamentos ou requisitos éticos relevantes pode fornecer informações adicionais que são relevantes para as suas responsabilidades, de acordo com o item 22. (Alterado pela Revisão NBC 11).

A24. Exemplos de circunstâncias que podem fazer com que o auditor avalie as implicações de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade na confiabilidade das representações formais recebidas da administração e, quando aplicável, dos responsáveis pela governança, incluem quando:

- o auditor suspeita ou tem evidências do envolvimento efetivo ou pretendido da administração e, quando aplicável, dos responsáveis pela governança, em qualquer não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade;
- o auditor tem ciência de que a administração e, quando aplicável, os responsáveis pela governança têm conhecimento de não conformidade e, em desacordo com os requisitos legais ou regulamentares, não comunicaram ou não autorizaram a comunicação do assunto para a autoridade competente em período de tempo razoável.

A25. Em certas circunstâncias, o auditor pode considerar a renúncia ao trabalho quando for permitida por lei ou regulamento, por exemplo, quando a administração ou os responsáveis pela governança não tomam a ação corretiva que o auditor considera apropriada nas circunstâncias ou quando a não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade levanta questões relacionadas com a integridade da administração ou dos responsáveis pela governança, mesmo quando a não conformidade não for relevante para as demonstrações contábeis. O auditor pode considerar apropriada a obtenção de assessoria legal para determinar se a renúncia ao trabalho é apropriada. Quando o auditor determina que a renúncia ao trabalho é apropriada, essa determinação não deveria substituir o cumprimento de outras responsabilidades nos termos de leis, de regulamentos ou de requisitos éticos relevantes para responder à não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade. Além disso, a NBC TA 220 – Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis, item A9, indica que alguns requisitos éticos podem requerer que o auditor antecessor, mediante a solicitação do auditor sucessor proposto, forneça informações referentes à não conformidade com leis e regulamentos para o auditor sucessor.

Comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade

Potenciais implicações de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade no relatório do auditor (ver itens de 26 a 28)

A26. A não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos deve ser comunicada no relatório do auditor quando o auditor modificar a opinião, de acordo com os itens de 26 a 28. Em algumas outras circunstâncias, o auditor pode comunicar a não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade no relatório do auditor independente, por exemplo:

- quando o auditor tem outras responsabilidades de comunicação, além das responsabilidades do auditor nos termos das normas de auditoria, conforme contemplado na NBC TA 700, item 43;
- quando o auditor determina que a não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade é um principal assunto de auditoria e, consequentemente, comunica o assunto nos termos da NBC TA 701 – Comunicação dos Principais Assuntos de Auditoria

no Relatório do Auditor Independente, a menos que o item 14 da NBC TA 701 seja aplicável; ou

- em casos excepcionais em que a administração ou os responsáveis pela governança não tomem a ação corretiva que o auditor considera apropriada nas circunstâncias e a renúncia ao trabalho não é possível (ver item A25), o auditor pode considerar descrever a não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade em parágrafo de Outros Assuntos de acordo com a NBC TA 706 – Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros Assuntos no Relatório do Auditor Independente.

A27. Leis ou regulamentos podem impedir a divulgação ao público de assunto específico por parte da administração, dos responsáveis pela governança ou do auditor. Por exemplo, leis ou regulamentos podem proibir especificamente a comunicação ou outra ação que possa prejudicar a investigação por autoridade competente de ato ilícito, real ou suspeito, incluindo a proibição de alertar a entidade. Quando o auditor pretende comunicar a não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade em seu relatório nas circunstâncias estabelecidas no item A26 ou em outras circunstâncias, leis ou regulamentos podem ter implicações na capacidade do auditor de descrever o assunto no seu relatório ou, em algumas circunstâncias, de emitir o relatório do auditor independente. Nesses casos, o auditor pode considerar obter assessoria legal para determinar o curso de ação apropriado.

Comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade à autoridade competente externa à entidade (ver item 29)

A28. A comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos à autoridade competente externa à entidade pode ser necessária ou apropriada nas circunstâncias porque:

(a) leis, regulamentos ou requisitos éticos relevantes requerem que o auditor a comunique (ver item A29);

(b) o auditor determinou que a comunicação é uma ação apropriada de resposta à não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade de acordo com os requisitos éticos relevantes (ver item A30); ou

(c) leis, regulamentos ou requisitos éticos relevantes dão ao auditor o direito de assim fazê-lo (ver item A31).

A29. Em algumas jurisdições, o auditor pode ser exigido por lei, regulamento ou requisitos éticos relevantes a comunicar uma não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos à autoridade competente externa à entidade. Por exemplo, em algumas jurisdições, por exigência estatutária, o auditor de instituição financeira tem a obrigação de comunicar a ocorrência, ou suspeita de ocorrência, de não conformidade com leis e regulamentos para a autoridade de supervisão. Ainda, podem surgir distorções de não conformidade com leis e regulamentos e, em algumas jurisdições, o auditor pode ter que comunicar as distorções à autoridade competente em casos em que a administração ou os responsáveis pela governança deixem de tomar a ação corretiva. O item A6 descreve o contexto no Brasil mais detalhadamente.

~~A30. Em outros casos, os requisitos éticos relevantes podem requerer que o auditor determine se a comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos à autoridade competente externa à entidade é uma ação apropriada nas circunstâncias. Por exemplo, as normas profissionais requerem que o auditor tome medidas para responder à não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos e determine se ações adicionais são necessárias, o que pode incluir a comunicação à autoridade competente externa à entidade. As normas profissionais explicam que essa comunicação não seria considerada uma violação do dever de confidencialidade. O item A6 descreve o contexto no Brasil mais detalhadamente.~~

A30. Em outros casos, os requisitos éticos relevantes podem requerer que o auditor determine se a comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis

e regulamentos à autoridade competente externa à entidade é uma ação apropriada nas circunstâncias. Por exemplo, as normas profissionais (NBCs PG 100, 200 e 300 e NBC PA 400 e NBC PO 900) requerem que o auditor tome medidas para responder à não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos e determine se ações adicionais são necessárias, o que pode incluir a comunicação à autoridade competente externa à entidade (ver, por exemplo, os itens 360.21A1, 360.25A1, 360.25A2, 360.25A3, 360.26 e 360.27 da NBC PG 200). As normas profissionais explicam que essa comunicação não seria considerada uma violação do dever de confidencialidade nos seus termos (ver, por exemplo, o item 114.1A1 da NBC PG 100 e o item R360.26 da NBC PG 300). No Brasil, o auditor deve também atentar para os requisitos específicos contidos na NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais (NBCs PG 100, 200 e 300 e NBC PA 400 e NBC PO 900). O item A6 descreve o contexto no Brasil mais detalhadamente. (Alterada pela Revisão NBC 3)

A31. Mesmo se leis, regulamentos ou requisitos éticos relevantes não incluírem exigências que tratam da comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos, eles podem dar ao auditor o direito de comunicar a não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade à autoridade competente externa à entidade. Por exemplo, quando o auditor estiver auditando as demonstrações contábeis de instituições financeiras, ele pode ter o direito, nos termos de leis e de regulamentos, de discutir assuntos como a não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos com a autoridade de supervisão.

A32. Em outras circunstâncias, a comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos à autoridade competente externa à entidade pode ser impedida pelo dever do auditor de confidencialidade nos termos de leis, de regulamentos ou de requisitos éticos relevantes.

A33. A determinação requerida pelo item 29 pode envolver considerações complexas e julgamentos profissionais. Dessa forma, o auditor pode considerar uma consulta interna (por exemplo, dentro da firma ou de firma da rede) ou, de forma confidencial, consultar o regulador ou órgão profissional (a menos que isso seja proibido por lei ou regulamento ou que viole o dever de confidencialidade). O auditor pode também considerar a obtenção de assessoria legal para entender as suas opções e as implicações profissionais ou legais de se tomar qualquer curso de ação em particular.

Considerações específicas para entidade do setor público

A34. O auditor do setor público pode ser obrigado a comunicar a não conformidade identificada ou a suspeita de não conformidade ao órgão legislativo ou às autoridades governamentais ou a relatá-la no relatório do auditor.

Documentação (ver item 30)

A35. A documentação das constatações do auditor no que se refere a não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos pode incluir, por exemplo:
- cópias de registros ou documentos;
- minutas de discussões mantidas com a administração, os responsáveis pela governança ou partes fora da entidade.

~~A36. Leis, regulamentos ou requisitos éticos relevantes podem estabelecer também exigências de documentação adicional com relação à não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos.~~

A36. Leis, regulamentos ou requisitos éticos relevantes podem estabelecer também exigências de documentação adicional com relação à não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos (ver, por exemplo, o item R360.28 da NBC PG 300). No Brasil, o auditor deve também atentar para os requisitos específicos contidos na NBC PG 01 – Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais (NBCs PG 100, 200 e 300 e NBC PA 400 e NBC PO 900). (Alterada pela Revisão NBC 3)